

A necessidade de regulamentação adequada do aluguel de temporada (STR)

HotéisRIO — Sindicato de Hotéis e Meios de Hospedagem do Município do Rio de Janeiro

Subsídio para diálogo com o poder público · Junho/2026

Tese central

O aluguel de temporada exercido de forma **profissional, reiterada e em escala** não é locação: é **prestação de serviço de hospedagem**. Tratá-lo sob a Lei do Inquilinato é um **enquadramento jurídico equivocado** que cria um mercado de hotelaria informal — sem tributação, sem fiscalização sanitária, sem segurança contra incêndio e sem responsabilidade trabalhista equivalentes. Não se pede proibição: pede-se **isonomia e regulamentação**, em defesa do consumidor, do erário e da cidade.

1 O argumento jurídico: hospedagem não é locação

A distinção é de natureza, não de duração:

LOCAÇÃO POR TEMPORADA (LEI 8.245/91, ART. 48)

- Cessão do **uso de um imóvel** a um locatário determinado;
- Relação **bilateral e pessoal** entre locador e inquilino;
- Sem prestação de serviços; sem oferta pública contínua;
- Prazo até 90 dias para fim específico (lazer, curso, tratamento).

STR PROFISSIONAL (O QUE OCORRE DE FATO)

- **Oferta ao público** em plataforma, de forma contínua e impessoal;
- **Hóspedes rotativos**, diárias, check-in/check-out, limpeza, roupa de cama;
- Operadores com **múltiplas unidades** e gestão profissional;
- Em essência, um **meio de hospedagem** — atividade da Lei Geral do Turismo (Lei 11.771/2008).

Precedente que sustenta a tese: o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu (REsp 1.819.075/RS, 4ª Turma, 2021) que a locação de curtíssima temporada via plataformas é uma **“nova modalidade de hospedagem atípica”** — e não locação residencial típica —, admitindo inclusive que condomínios residenciais a restrinjam. Ou seja: o próprio Judiciário reconhece a natureza de hospedagem.

Referências legais e jurisprudenciais a serem confirmadas/atualizadas pela assessoria jurídica antes do uso oficial.

Conclusão do bloco: o que define a atividade é a **natureza hoteleira** (serviço, rotatividade, oferta pública, profissionalismo), e não o rótulo de “temporada”. O enquadramento na Lei do Inquilinato serve, na prática, para **fugir das obrigações da hotelaria**.

2 A escala: não é mais hobby, é uma rede hoteleira paralela

O argumento jurídico ganha força porque o fenômeno deixou de ser doméstico. Os dados da própria cidade mostram uma operação de porte hoteleiro:

~29.482

imóveis de temporada com reservas/mês (2025)

+74%

crescimento da oferta em apenas 2 anos

3,1x

imóveis de temporada por quarto de hotel em Ipanema/Leblon

Uma oferta equivalente às **31.644 UHs** da hotelaria formal, operando majoritariamente fora do marco regulatório. Não se trata de coibir o cidadão que aluga seu imóvel esporadicamente — trata-se de **reconhecer e regular o operador profissional** que mantém dezenas de unidades em regime de hotel.

3 Isonomia concorrencial e tributária

Quem hospeda deve cumprir as mesmas regras de quem hospeda. Hoje há uma **assimetria que distorce a concorrência** e subtrai receita pública:

OBRIGAÇÃO	HOTEL	STR PROFISSIONAL (EM REGRA)
Cadastro turístico (Cadastur)	Sim	Não exigido / não fiscalizado
ISS sobre hospedagem + tributos municipais	Sim	Em geral não recolhe ISS
Licença sanitária / vigilância	Sim	Não
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB)	Sim	Não
Alvará de funcionamento / acessibilidade	Sim	Não
Vínculos trabalhistas (CLT) e encargos	Sim	Informal / terceirizado

O resultado é **concorrência desigual** (custo regulatório só de um lado) e **perda de arrecadação** municipal de ISS e taxas — recursos que financiam a própria cidade que recebe o turista.

4 Segurança e defesa do consumidor

- **Segurança contra incêndio:** imóveis sem AVCB recebem hóspedes que desconhecem rotas de fuga e não contam com brigada, sinalização ou extintores — risco à vida.
- **Vigilância sanitária:** ausência de controle de higiene, potabilidade e pragas.
- **Segurança pública e patrimonial:** entrada de hóspedes não identificados em prédios residenciais, sem registro, gerando conflito com moradores e dificultando a ação policial.
- **Defesa do consumidor:** o hóspede do STR tem proteção e canais de responsabilização inferiores aos do hóspede de hotel.

5 Impacto habitacional e urbano

A conversão de moradias em hospedagem permanente **retira imóveis do estoque residencial**, pressiona o preço dos aluguéis de longo prazo e acelera o esvaziamento de bairros (“turistificação”). É exatamente o efeito que levou cidades como **Barcelona, Lisboa, Paris, Amsterdã e Nova York** a licenciar, cadastrar e limitar dias de operação do STR. Regulação é a **regra internacional**, não a exceção — e protege o morador, não só o hoteleiro.

6 O que se propõe (não é proibir, é regular)

- **Classificação correta:** reconhecer o STR profissional como **meio de hospedagem**, sob a Lei Geral do Turismo, e não como locação da Lei do Inquilinato.
- **Cadastro obrigatório** de imóveis e operadores (registro municipal + Cadastur), com número visível no anúncio.
- **Isonomia tributária:** recolhimento de ISS e taxas equivalentes às da hotelaria.
- **Exigências mínimas de segurança** (incêndio/sanitária) proporcionais à atividade.
- **Responsabilidade das plataformas** por exibir apenas anúncios regularizados e repassar dados ao fisco.
- **Limites por zona/condomínio**, preservando uso residencial onde couber.

7 Antecipando os contra-argumentos

DIRÃO QUE...	RESPOSTA
"Regular é proibir / atrasar a inovação."	Não se pede proibição, e sim cadastro e isonomia — como já fazem as principais cidades turísticas do mundo, sem extinguir o setor.
"O STR só democratiza renda do pequeno proprietário."	O cidadão ocasional pode ter regra simplificada. O alvo é o operador profissional com múltiplas unidades — que é hotel sem se chamar hotel.
"O hotel só quer eliminar concorrência."	Os dados mostram que a ocupação hoteleira cresceu mesmo com a expansão do STR. O pleito não é por mercado, é por regras iguais, segurança e arrecadação .
"Falta base legal."	O STJ já caracterizou a atividade como hospedagem atípica; a Lei Geral do Turismo já define meios de hospedagem. A lacuna é de fiscalização e regulamentação municipal , não de fundamento.

8 Mensagem de encerramento

A defesa não é dos hotéis contra a tecnologia — é do **interesse público**: que toda hospedagem, qualquer que seja a plataforma, pague seus tributos, garanta a segurança do hóspede e respeite a cidade e seus moradores. **Mesma atividade, mesmas regras.**

Documento de subsídio elaborado a partir do painel e do relatório de ocupação HotéisRIO × AirDNA (triênio 2023–2025). As referências legais (Lei 8.245/1991; Lei 11.771/2008; REsp 1.819.075/RS) devem ser validadas e atualizadas pela assessoria jurídica antes de apresentação oficial. HotéisRIO — Sindicato de Hotéis e Meios de Hospedagem do Município do Rio de Janeiro · Junho/2026.